



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)
Città d'Arte



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
N. 207 DEL 14/05/2026	OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori di riqualificazione rete idrica comunale – Lotto 1 – Realizzazione sistema di contabilizzazione, telegestione e controllo della rete idrica Comunale di Avella" - PR Campania FESR 2021-2027 – Obiettivo di Policy 2 – Asse II – Obiettivo Specifico 2.5 AZIONE 2.5.1_ D.G.R. n. 476 del 01/08/2023 Importo € 1.030.525,16 CUP J21E17000260001 Codice SURF OP_26827 23047BP000000028
Registro Generale N. 356 DEL 18/05/2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno diciotto, del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Che la Regione Campania con Deliberazione n° 443 del 24.09.2019, ad oggetto "Delibera 91/271/CEE. Procedura d'infrazione 2014/2059. legge 14/06/2019 n. 55. approvazione elenco interventi per agglomerati urbani in infrazione comunitaria. programmazione risorse FSC 2014/2020. Intervento strategico "piano per la depurazione e servizio idrico, integrato" deliberava di approvare al fine della tempestiva trasmissione al Ministero dell'Ambiente ed al Commissariato Straordinario unico per la depurazione, ai sensi dell'art. 4 septies della legge 55/2019, l'elenco degli agglomerati con i corrispondenti progetti proposti dai comuni di cui all'allegato B, interventi da finanziare nelle annualità successive con il ciclo di programmazione 2021/2027 (primo biennio) dove al n° 35 al Comune di Avella è stata assegnata un importo di € 1.030.525,16;
- Che con nota prot. 11327 del 15.12.2023 ad oggetto PR Campania FESR 2021/2027 – Azione propedeutiche all'amministrazione a finanziamento dell'intervento si richiede di trasmettere una serie di documentazioni tra cui il progetto di Fattibilità Tecnica Economica;
- Che con Delibera di Giunta comunale n°30 del 13/02/2025 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica Economica per i lavori di "Lavori di riqualificazione rete idrica comunale – Lotto 1 - Realizzazione sistema di contabilizzazione, telegestione e controllo della rete idrica comunale", nell'ambito del finanziamento della Regione Campania di cui alla Delibera di G.R. 443 del 24.09.2019;

Considerato che:

- tra le operazioni individuate risulta ricompreso l'intervento proposto dal Comune di Avella dal titolo "**Lavori di riqualificazione rete idrica comunale – Lotto 1 – Realizzazione sistema di contabilizzazione, telegestione e controllo della rete idrica Comunale di Avella**" codice CUP: J21E17000260001;
- il Comune di Avella ha approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 13.02.2025 il progetto esecutivo dell'intervento "**Lavori di riqualificazione rete idrica comunale – Lotto1 – Realizzazione sistema di contabilizzazione, telegestione e controllo della rete idrica Comunale di Avella**" " per un importo complessivo pari ad € 1.030.525,16;

- con D.G.R. n. 476 del 01/08/2023 si è disposto, pertanto, di ammettere a finanziamento l'intervento intitolato "**Lavori di riqualificazione rete idrica comunale – Lotto1 – Realizzazione sistema di contabilizzazione, telegestione e controllo della rete idrica Comunale di Avella**" - PR Campania FESR 2021-2027 – Obiettivo di Policy 2 – Asse II – Obiettivo Specifico 2.5 AZIONE 2.5.1_ D.G.R. n. 476 del 01/08/2023 Importo € 1.030.525,16 CUP J21E17000260001 Codice SURF OP_26827 23047BP000000028;
- Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione ha trasmesso il D.D. citato corredato dalla specifica convenzione da sottoscrivere richiedendo altresì documentazione e dichiarazioni a corredo;
- Che l'Ente Idrico Campano con determinazione n° 215 del 20.03.2026 approvava ai sensi dell'art. 158bis DLGS. 152/2006 l'intervento intitolato "**Lavori di riqualificazione rete idrica comunale – Lotto1 – Realizzazione sistema di contabilizzazione, telegestione e controllo della rete idrica Comunale di Avella**" CUP J21E17000260001;

Visto che con questo ente ha trasmesso la convenzione firmata dal legale rappresentante nonché la citata documentazione a corredo;

VISTO:

- il Decreto Sindacale n. 14/2026, con cui è stato affidato al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Considerato che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei responsabili di settore;

RICHIAMATI:

- l'art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui "*negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato*";
- l'art 50, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, che statuisce: "*Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: ...c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; ...*";
- l'art. 48, comma 5, L. 108/2021, il quale prevede che "*in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del*

progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto”;

- l'art 226, commi 5, del D.Lgs. n. 36/2023, che statuisce: “...Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso...”;

PRECISATO che:

- i lavori di che trattasi afferiscono al CPV prevalente 45232151-5 e al CPV secondario 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati;
- il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, tenendo conto di tutte le opzioni e proroghe non supera la soglia per gli appalti pubblici di lavori di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;
- per l'appalto in parola si è deciso come <<metodo di scelta del contraente>> una procedura negoziata ai sensi dell'art 50, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'appalto in parola deve aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- ai sensi dell'art. 44, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per esigenze tecniche, in ragione della specificità degli interventi nonché dell'indefettibile esigenza di assicurare alla comunità territoriale l'effettivo svolgimento delle predette lavorazioni da parte di operatore munito delle necessarie capacità tecniche ed operative nonché dell'indispensabile bagaglio professionale ed esperienziale in tema di progettazione;
- in particolare, il ricorso al modulo procedimentale dell'appalto integrato è stato programmato mirando ad evitare e/o ridurre al minimo i rischi scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto;
- ai sensi all'art. 58, del D.Lgs. n. 36/2023, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali perché trattasi di lavori che non possiedono un'autonoma funzionalità tecnica ed operativa;
- ai sensi all'art. 48, del D.Lgs. n. 36/2023, per l'appalto di che trattasi non presenta un interesse transfrontaliero, per i seguenti motivi:
 - l'importo dell'appalto, di gran lunga lontano dalla soglia comunitaria, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori, non risulta di interesse transfrontaliero certo;
 - i precedenti affidamenti realizzati da parte di questa stazione appaltante o di altre stazioni appaltanti limitrofe non hanno mostrato l'interesse di imprese di altri stati membri della U.E.;

ACCLARATO:

- che il presente intervento dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH;
- che l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede, tra le altre cose, disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;

- che il comma 4, del sopra citato art. 47 stabilisce, “...Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile...”;
- che il comma 7 del medesimo articolo 47 del D.L. 77/2021, prevede che “...Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche...”;
- che con Decreto del 07/12/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità (G.U. n. 309 del 30/12/2021) sono state adottate le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, definendo le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art 47 D.L. 77/2021;
- che il paragrafo 6 delle predette linee guida chiarisce che “Il comma 7 dell’articolo 47 prevede due tipologie di deroga alle misure stabilite nel comma 4 dello stesso articolo. La prima deroga consiste nella possibilità per le stazioni appaltanti di escludere l’inserimento, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 [...omissis...]. La seconda deroga corrisponde alla possibilità per le stazioni appaltanti di stabilire una quota inferiore al 30 per cento delle predette assunzioni, che può quindi essere ridotta a una percentuale più bassa. In questo secondo caso, rimarrebbe ferma l’applicazione delle clausole premiali di cui al comma 4, salvo non vi siano adeguate e specifiche ragioni per escluderne, anche in tal caso, l’applicazione...”;
- che sempre nel paragrafo 6 delle suddette linee guida, in merito all’occupazione giovanile e femminile, tra l’altro, viene stabilito che “...eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della stessa...”;
- che la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l’applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore o procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale. Oppure in merito alla previsione di una quota inferiore al 30% delle assunzioni da destinare all’occupazione femminile, può costituire adeguata e specifica motivazione, ai sensi del dell’art. 47, c. 7, D.L. 77/2021, l’individuazione di un target differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale; in tale ultimo caso la motivazione della deroga è costituita dalla presenza di un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO 2 Digit di riferimento inferiore al 25%, ed il target è costituito da una percentuale di assunzioni femminili superiore di 5 punti al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO 2 Digit di riferimento;
- che con Decreto 365 del 20.11.2023, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stati individuati, per l’anno 2023, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l’anno 2022, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 82,4 %;
- che relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, sulla scorta di quanto esposto, viene:
 - confermata la percentuale del 15% relativamente alle assunzioni giovanili;
 - definita la percentuale del 15% relativamente alle assunzioni femminili, in considerazione del tasso attuale di occupazione femminile pari al 8,8%;
 - che il mancato rispetto dell’obbligo di cui ai punti precedenti, da parte dell’operatore economico aggiudicatario, comporterà l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, c. 6, D.L. 77/2021 sopra richiamato;

DATO ATTO che, in ogni caso, la scelta degli operatori da invitare sarà rispettosa dei principi di cui agli artt. da 1 a 12, dell'art. 49, e dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 relativi alla fase dell'affidamento che a quella dell'esecuzione degli appalti pubblici;

Precisato conseguentemente che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di *Lavori di riqualificazione rete idrica comunale – Lotto1 – Realizzazione sistema di contabilizzazione, telegestione e controllo della rete idrica Comunale di Avella* CUP J21E17000260001;
- il contratto di che trattasi ha per oggetto: l'esecuzione dell'intervento denominato “*Lavori di riqualificazione rete idrica comunale – Lotto1 – Realizzazione sistema di contabilizzazione, telegestione e controllo della rete idrica Comunale di Avella*” - PR Campania FESR 2021-2027 – Obiettivo di Policy 2 – Asse II – Obiettivo Specifico 2.5 AZIONE 2.5.1_ D.G.R. n. 476 del 01/08/2023 Importo € 1.030.525,16 - CUP J21E17000260001 Codice SURF OP_26827 23047BP000000028
- la forma della stipula del contratto, per l'esecuzione dei lavori è quella disposta ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.lgs.36/2023 ovvero in forma scritta ai sensi dell'[allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b\)](#), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del [codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;
- le clausole contrattuali sono quelle precisate nella lettera di invito posta/Disciplinare a base di gara;

Considerato che:

- il valore del presente dell'affidamento risulta essere pari ad € 824.729,28 iva esclusa di cui € 694.111,20 per lavori e forniture, € 130.618,08 per costi di mano d'opera non soggetti a ribasso, € 8.247,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 33.190,06 per progettazione delle opere ed il CSP soggetti a ribasso, il procedimento di affidamento dell'appalto avverrà secondo le modalità dell'appalto di lavori di cui al Codice dei Contratti Pubblici tramite la procedura negoziata di cui all'art. 50 del D.Lgs.36/2023, senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del citato decreto conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8 del medesimo D.Lgs. con riguardo al costo del ciclo di vita invitando alla procedura almeno cinque O.E.;

Ritenuto per quanto sopra:

- di approvare la documentazione di gara;
- di stabilire che alla procedura negoziata dovranno essere invitati almeno 5 operatori presenti negli elenchi degli operatori economici abilitati alla piattaforma di e-consip “acquistinretepa.it”;
- di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

DETERMINA

1. **di STABILIRE** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i.;
2. **di AVVIARE** la procedura di gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di “*Lavori di riqualificazione rete idrica comunale – Lotto1 – Realizzazione sistema di contabilizzazione, telegestione e controllo della rete idrica Comunale di Avella*” - PR Campania FESR 2021-2027 – Obiettivo di Policy 2 – Asse II – Obiettivo Specifico 2.5 AZIONE 2.5.1_ D.G.R. n. 476 del 01/08/2023 Importo € 1.030.525,16 - CUP J21E17000260001 Codice SURF OP_26827 23047BP000000028 da esperire mediante piattaforma di approvvigionamento digitale e-consip “acquistinretepa.it”;
3. **di STABILIRE pertanto** che il Comune provvederà:
 - all'atto dell'indizione della presente procedura e comunque prima della pubblicazione, ai sensi della Determinazione ANAC n. 584 del 19/12/2023, ad acquisire il relativo CIG;

- alla nomina della Commissione giudicatrice per l'affidamento dei lavori in parola;
 - ad assolvere a tutti gli obblighi di pubblicità previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare nel tramite di un soggetto specializzato in servizi di pubblicità legale appositamente individuato da questo Comune con proprio atto autonomo dal presente restando inteso che la liquidazione e il pagamento dello stesso esta a cura di questo Comune in qualità di Stazione Appaltante;
- 4. DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
- lettera a)** - che con il suddetto contratto è un contratto di appalto e con lo stesso si intende perseguire il seguente fine: **Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi ai Lavori di riqualificazione rete idrica comunale - lotto 1 - Realizzazione sistema di contabilizzazione, telegestione e controllo della rete idrica comunale di Avella;**
- lettera b)** - che il contratto avrà per oggetto: **Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi ai Lavori di riqualificazione rete idrica comunale - Lotto 1 - Realizzazione sistema di contabilizzazione, telegestione e controllo della rete idrica comunale di Avella;**
- che si procederà alla stipula del contratto di appalto integrato di che trattasi, in forma scritta con atto pubblico-amministrativo;
 - che le clausole essenziali del contratto sono specificate nella presente e, nello specifico, al precedente punto;
- lettera c)** - che le modalità di scelta del contraente sono quelle del combinato disposto di cui di cui 50, comma 1, lett. c), e comma 4, e dell'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di affidamenti di lavori per importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, nel rispetto dei principi di cui agli artt. da 1 a 12, dell'art. 49, e dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono individuati direttamente dal RUP dall'Albo *de quo*, a mezzo di apposito verbale da gestirsi in modalità del tutto telematica sulla piattaforma di negoziazione della SUA, tra tutte le imprese che possiedono l'iscrizione alle categorie merceologiche richieste per la partecipazione alla gara, nel numero di almeno 5 operatori la cui identità non sarà resa nota fino alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 35, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 36/2023, tenuto conto di quanto precisato nell'allegato Documento A;
- 5. di dare atto:**
- che l'appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 mediante consultazione di almeno cinque O.E. abilitati al portale di e-consip "acquistinretepa.it" e con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del citato Decreto;
 - che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36, l'arch Pasquale Maiella responsabile area tecnica;
 - che la somma complessiva di € **1.030.525,16** derivante dall'importo totale del Quadro Economico dell'intervento di che trattasi, viene incamerata al Capitolo di entrata cap. 2501.6 piano finanziario 2.02.01.09.010 come da D.G.R. n. 476 del 01/08/2023;
- 6. Di impegnare** la somma complessiva di € 958.549,45 per lavori, oneri per la sicurezza, progettazione esecutiva e CSE a base di gara sul capitolo 2501.6;
- 7. di Impegnare** altresì la somma totale di € 3.910,00 così composta:
- € 410,00 quali contributo ANAC giusta delibera ANAC n. 610/2023;
 - € 3.500,00 compreso di cassa ed iva per la commissione di gara
- previsti nel quadro economico rimodulato del progetto approvato;
- 8. di precisare** che con successiva rimodulazione del Quadro Economico a seguito dell'aggiudicazione lavori, si provvederà a sub-impegnare gli ulteriori importi;
- 9. di trasmettere** il presente atto al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii..

- 10. di disporre**, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, il presente provvedimento all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, e ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nell'apposita sottosezione della Sezione "Amministrazione trasparente".
- 11. Di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
- 12. Di provvedere** alla successiva pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Avella (AV), 18/05/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 14/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori di riqualificazione rete idrica comunale – Lotto 1 – Realizzazione sistema di contabilizzazione, telegestione e controllo della rete idrica Comunale di Avella

CIG: CUP: J21E17000260001

Descrizione Capitolo: RIQUALIFICAZIONE RETE IDRICA LOTTO I- REALIZZAZIONE SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE, TELEGESTIONE E CONTROLLO DELLA RETE IDRICA COMUNALE

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.010	8.1	2501.6		2026	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
396	€ 328.024,45	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DIVERSI - **Progressivo Fornitore:** 5120

Codice Fiscale: **P.Iva:**

Impegno

Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2025 (finanziato acc.to 2025.831): impegno contabile

CIG: CUP:

Descrizione Capitolo: RIQUALIFICAZIONE RETE IDRICA LOTTO I- REALIZZAZIONE SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE, TELEGESTIONE E CONTROLLO DELLA RETE IDRICA COMUNALE

Vincolo Bilancio: IQUALIFICAZIONE RETE IDRICA LOTTO I- REALIZZAZIONE SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE, TELEGESTIONE E CONTROLLO DELLA RETE IDRICA COMUNALE

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
-------------------	----------	----------	---------------------	-----------	------------------------

2.02.01.09.0 10	8.1	2501.6		2026	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub- impegno	Importo sub- impegno	N. SottoSub- impegno	Importo Sottosub- impegno
279	€ 630.525,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DIVERSI - **Progressivo Fornitore:** 5120
Codice Fiscale: **P.Iva:**

Impegno

Descrizione Impegno: contributo ANAC

CIG: CUP: J21E17000260001

Descrizione Capitolo: RIQUALIFICAZIONE RETE IDRICA LOTTO I- REALIZZAZIONE SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE, TELEGESTIONE E CONTROLLO DELLA RETE IDRICA COMUNALE

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.0 10	8.1	2501.6		2026	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub- impegno	Importo sub- impegno	N. SottoSub- impegno	Importo Sottosub- impegno
397	€ 410,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - **Progressivo Fornitore:** 3904
Codice Fiscale: 97584460584 **P.Iva:** 97584460584

Impegno

Descrizione Impegno: COMPONENTI COMMISSIONE

CIG: CUP: J21E17000260001

Descrizione Capitolo: RIQUALIFICAZIONE RETE IDRICA LOTTO I- REALIZZAZIONE SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE, TELEGESTIONE E CONTROLLO DELLA RETE IDRICA COMUNALE

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.0 10	8.1	2501.6		2026	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub- impegno	Importo sub- impegno	N. SottoSub- impegno	Importo Sottosub- impegno
398	€ 3.500,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DIVERSI - **Progressivo Fornitore:** 5120
Codice Fiscale: **P.Iva:**

Avella (AV), 18/05/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;
PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 18/05/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 19/05/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 593, e vi rimarrà fino al 03/06/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 356 del 18/05/2026;

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori di riqualificazione rete idrica comunale – Lotto 1 – Realizzazione sistema di contabilizzazione, telegestione e controllo della rete idrica Comunale di Avella" - PR Campania FESR 2021-2027 – Obiettivo di Policy 2 – Asse II – Obiettivo Specifico 2.5 AZIONE 2.5.1_ D.G.R. n. 476 del 01/08/2023 Importo € 1.030.525,16 CUP J21E17000260001 Codice SURF OP_26827 23047BP0000000028

Avella (AV), 19/05/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella